

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2022 г.

г. Щелково, М.О.

Судья Щелковского городского суда Московской области Малинычева Т.А., рассмотрев ходатайство следователя Салникова Ю.М. о производстве обыска в жилище Лаговского Дмитрия Владимировича,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения неустановленными лицами права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», путем обмана.

(Расследованием установлено, что не позднее 28.12.2021 года, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица, из числа сотрудников АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005032 (далее АО «ФЭЗ») и ООО «Карат-Е» ИНН 5018092812, имея умысел на приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления значительной части акционеров Общества, убедили членов совета Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», якобы по рыночной стоимости 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности.

В продолжение преступного умысла, неустановленные лица, из числа руководства АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ», достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.)

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Таким образом, неустановленные лица путем обмана приобрели право, на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, причинив АО «ФЭЗ» и акционерам указанного Общества, материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1000 000 руб.

В ходе предварительного следствия установлено, что организацию – ООО «Компания оценки и права», сотрудники которой произвели оценку земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, на сумму 11 025 760 руб., послужившей основанием для продажи данного участка по заниженной стоимости, привлек Лаговский Дмитрий Владимирович, сотрудничающий с АО «ФЭЗ» на договорной основе.

По мнению следователя, в настоящее время имеются достаточные данные полагать, что по месту жительства Лаговского Дмитрия Владимировича, могут находиться предметы и документы, в том числе черновые записи, имеющие отношение к факту приобретения неустановленными лицами права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Суд, рассмотрев представленные материалы, приходит к убеждению, что ходатайство следователя не может быть рассмотрено по существу и подлежит возвращению в связи с неполнотой представленных материалов.

Основанием для производства обыска в жилище согласно ч. 1, ч. 16 ст. 182 УПК РФ является такая совокупность фактических данных, которая позволяет с определенной долей уверенности предположить, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые имеют значение для уголовного дела, а также могут находиться разыскиваемые лица и трупы.

Основания такого предположения обязательно должны быть изложены в постановлении и подтверждаться материалами, представленными в суд. В постановлении следователя обязательно должен быть указан точный адрес жилища, в котором предполагается произвести обыск. Адрес жилища и факт проживания в нем конкретного лица должен быть документально подтвержден.

Изучив представленные следователем материалы, суд приходит к убеждению, что следователем не представлено никаких фактических данных, позволяющих предположить, что в жилище Лаговского могут находиться документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, следователем не указано какие именно предметы и документы, которые имеют значение для уголовного дела, могут находиться в жилище Лаговского, и их получение не возможно иным путем. Также следователь обязан представить в суд сведения о проживающих в жилище лицах, поскольку Конституционное право на неприкосновенность жилища, в случае дачи разрешения на производство обыска, будет ограничено судебным решением.

При этом представленные следователем материалы указанных документов и доводов не содержат.

Кроме того, разъясняю, что вопросы, связанные с обеспечением явки свидетеля для допроса, подлежат разрешению в порядке ст. 111 УПК РФ.

Так же суд принимает во внимание, что представленные следователем материалы не содержат сведений о сроках предварительного следствия, что также препятствует рассмотрению указанного материала по существу.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 165, 182 УПК РФ, суд

Постановил:

Ходатайство следователя о проведении обыска в жилище Лаговского Д.В., расположенном по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54 и приложенные к нему материалы вернуть без рассмотрения в связи с неполнотой, представленных материалов.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 10 суток.

Судья

Т.А. Малинычева.

13 декабря 2022г.

По телефону № 8-916-836-13-63 ст. следователь по ОВД 6 отдела СЧ ГСУ ГУ УМВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М. сообщил, что ходатайство о проведении обыска в жилище Лаговского Д.В. забирать не будет.

Секретарь суда

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Т.Б. Ладыженская', written in a cursive style.

Т.Б.Ладыженская